

개선 및 주의요구

제 목 계약체결의 적정성 제고 필요

소 관 부 서(기관) (주)○○○○○○○○○, (주)◇◇◇◇◇◇◇

조 치 부 서(기관) (주)○○○○○○○○○, (주)◇◇◇◇◇◇◇

내 용

1. 업무 개요

(주)○○○○○○○○○ 및 (주)◇◇◇◇◇◇◇(이하 “자회사”라 한다)는 업무수행에 필요한 물자 등을 조달하기 위하여 물품·용역·공사(工事) 계약업무를 수행하고 있다.

2. 판단 기준

계약서는 계약이 성립되었음을 증명하기 위해 작성하는 서류로써, 계약 당사자 간의 권리·의무를 정해놓고 있다. 그리고 공사(工事)의 경우 관련 법규에 따라 계약 당사자가 계약 체결 시 서명 또는 기명날인한 계약서를 서로 주고받아 보관하도록 되어 있다.

이러한 계약서를 작성하는 이유는 계약 당사자 간의 책임소재 등을 분명히 하여 계약 당사자 간 분쟁이 발생하는 것을 방지하고 원활한 계약 이행을 담보하기 위함이다.

다만, 계약은 당사자 사이의 의사표시가 합치됨으로써 성립하며 일반적으로 이에 대한 형식이나 절차를 필요로 하지 않는다. 따라서 계약서를 작성하는 것이 비효율적인 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다.

한편, 자회사에서 수의계약 체결 시 「이해충돌방지법」 제12조(수의계약 체결 제한)에

따라 모회사인 공사(公社) 소속 고위공직자 등과 「같은 법 시행령」 제14조(수의계약 체결 제한)에 해당하는 경우를 제외하고는 수의계약을 체결할 수 없고, 자회사 「반부패 청렴 행동강령」 제45조(수의계약 체결 제한 대상 확인)에 따라 수의계약을 체결하려는 경우 계약의 상대방이 「이해충돌방지법」 제12조(수의계약 체결 제한)에 따른 수의계약 체결 제한 대상 인지를 확인하기 위해 계약의 상대방으로부터 확인서를 제출받아야 한다.

따라서 자회사는 계약서 작성의 대상이 되는 계약에 대한 기준을 마련하여 계약 관련 분쟁발생 등을 사전에 예방하고, 수의계약을 체결하고자 하는 경우 계약 상대방 으로부터 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 부터 20XX. X. X. 감사일 현재까지 자회사의 물품·용역·공사(工事) 계약업무 현황을 점검한 결과 계약서 작성의 대상이 되는 계약에 대한 기준은 별도로 없었고, 계약서를 작성하지 않았으나 공사(工事) 관련 법규에 따라 계약서 작성 검토가 필요한 사항이 확인되었다

그리고 같은 기간 동안 자회사의 수의계약 체결 현황을 점검결과 계약체결 시 「이해충돌방지법」 과 자회사 「반부패 청렴 행동강령」 에 따라 수의계약 체결 제한 여부와 관련한 확인서를 받은 경우는 없는 것으로 확인되었다.

그 결과 계약 금액 및 과업 내용 등을 고려할 때 계약서 작성이 필요함에도 계약서를 작성하지 않아 향후 분쟁 발생 시 책임 소재를 명확히 할 수 없어 계약의 원활한 이행을 담보하지 못할 수 있고, 또한 수의계약 시 계약 체결 제한 대상여부를 확인하지 않아 수의계약 체결 제한 대상자와 계약을 체결할 우려가 있다.

따라서 자회사는 계약서 작성의 대상이 되는 계약에 대한 기준을 마련할 필요가 있고, 수의계약 체결 시 계약 체결 제한 여부 확인을 위해 계약의 상대방으로부터 수의계약

체결 제한여부 확인서를 받아야 한다.

관련부서(기관) 의견

① ㈜○○○○○○○○은 감사결과를 수용하면서 계약서 작성기준을 제정하는 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

② ㈜◇◇◇◇◇◇는 장기적이고 지속적인 공급이 있는 용역 등의 경우에만 계약서를 작성하고 있으며, 공사(公社)에 긴급하고 신속한 서비스 제공이 필요한 경우에 계약서 작성으로 시간이 소요되어 적기에 서비스를 제공하지 못하는 상황이 발생할 수 있어 현실적인 애로사항이 있으나, 책임소재를 명확히 하고 원활한 계약 이행을 담보하기 위해 계약서 작성 기준 수립을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㈜○○○○○○○○ 및 ㈜◇◇◇◇◇◇ 대표이사는

계약에 대한 분쟁 발생 시 책임소재 등을 명확히 하기 위해 계약서 작성의 대상이 되는 계약에 대한 기준을 수립하여 운영하시고(개선)

수의계약 체결 시 수의계약 체결 제한여부 확인을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)